

1500173-47.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2001090/2020 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 9299136 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

42/20/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2001090 - 50º D.P. ITAIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500173-47.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500173-47.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2001090/2020 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 9299136 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

42/20/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2001090 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 42/20/250

- 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

WEVERTON PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Narra a peça acusatória que no dia 2 de janeiro de 2020, por volta das 11:08 H, na altura do nº 14 da rua João Carlos Amat, Itaim Paulista, nesta cidade, o réu trouxe consigo 121,2 g de maconha e 77,5 g de cocaína, drogas causadoras de dependência física e psíquica relacionadas na Portaria SVS/MS 344/98 (cf. auto de fls. 9 e laudo de fls. 11/14), sem autorização

e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida a fls. 67.

O réu foi devidamente citado, apresentando Resposta à Acusação às fls. 83, sendo mantido o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, e após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público reiterou sua pretensão condenatória, sustentando a comprovação dos fatos descritos na denúncia. A defesa pugnou pela absolvição, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), e boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo pericial de fls. 68/70 e pela prova oral. A autoria é certa.

Vejamos.

Sérgio Moreira Mares, policial militar, disse em juízo que o local é conhecido como ponto de traficância, e no dia dos fatos, houve uma denúncia anônima sobre a realização de tráfico no local. Contou que chegou ao local, e se deparou com dois indivíduos, que empreenderam fuga, um deles deixou cair o celular e correu. O outro, largou uma pochete e correu, mas sem sucesso, sendo detido posteriormente. Na pochete havia drogas, como crack, cocaína e maconha, mas não se recorda da quantidade, eram porções pequenas. Havia também cerca de 30, 40 reais. Apenas os dois indivíduos estavam no local. Todos os dias existem denúncias de tráfico na região, pois é ao lado de uma escola. É comum o trânsito de pessoas na passarela. Visualizou o réu cerca de 00 metros. Os indivíduos não conseguiram correr pois não visualizaram a motocicleta. Posteriormente o réu teria confessado.

Wellington Jacinto Rodrigues, policial militar, ratificou as versões da testemunha Sérgio, acrescentando que estavam em patrulhamento, e no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, visualizou o réu e outro indivíduo, que conseguiu fugir, que, ao ser abordado, foi localizado na pochete que estava com o réu, as drogas, crack, maconha e cocaína. O réu teria negado inicialmente a traficância. Não se recorda se houve denúncia do fato.

O réu, negou os fatos narrados na denúncia. Contou que mora próximo ao local, e estava indo comprar pão, no mercado do outro lado da passarela. Disse que na passarela, passou por um rapaz de camiseta vermelha, e voltou correndo. Nesse momento, o policial o abordou. Não soube dizer de quem era a bolsa ou o celular. Mas negou os fatos narrados na denúncia. Os policiais falaram que ele estava com o rapaz que passou pela passarela, mas não é verdade.

A versão do réu restou isolada nos autos.

Destaca-se que os depoimentos das testemunhas policiais colhidos que são firmes e uníssonos quanto a materialidade e autoria delitiva, os quais merecem credibilidade e relevância, ainda mais quando ratificados pelas demais provas do processo.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz que: "Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Ademais não se demonstrou que as testemunhas policiais tivessem motivos para engendrar falsa incriminação do réu.

Desta forma, em face dos firmes e coerentes depoimentos dos policiais em juízo, bem como pela apreensão da droga apreendida, não há dúvidas quanto à autoria.

Fato é que a prova dos autos bem convence a prática da traficância. É evidente já pela própria quantidade de entorpecente, cuja qualidade se vê comprovada pelo laudo acostado aos autos, sua destinação ao tráfico, incrementada a convicção pela quantidade do material apreendido, não havendo nos autos, desta forma, comprovação quanto à destinação para fim diverso.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos

demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)

Orientado pelas diretrizes fixadas no art. 59 do Código Penal, observa-se que a reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado não justifica aumento na pena base. O réu é portador de maus antecedentes, contudo, a conduta social e a personalidade do agente não podem ser avaliadas por falta de elementos seguros nos autos. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis pelos maus antecedentes exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11343/06, tendo em vista que, para sua responsabilização com base nesta causa de aumento de pena, é necessário que o dolo do réu englobe também esta circunstância sob pena de caracterização de responsabilidade penal objetiva, o que não se verifica no presente caso

No mais, deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/2006, pois o acusado, trazia consigo expressiva quantidade de drogas, além de sua natureza, fato que aponta dedicação à prática de atividade criminosa. Em outras palavras, o caso em apreço não retrata a hipótese do traficante que mereça o privilégio estampado pela Lei. Nesse toar: "Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006." (STJ, HC 361.112/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/09/2016, DJe 26/09/2016).

Torno, pois, definitivo o quantum da pena acima fixado.

Considerando que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime equiparado ao hediondo, que o réu é portador de maus antecedentes, bem como quantidade da pena privativa de liberdade iniciar-se-á no regime fechado.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão de que não estão presentes os pressupostos necessários previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, a pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR o réu Weverton Pereira da Silva, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como ao pagamento de e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal.

O réu não faz jus a qualquer tipo de substituição. Não há nos autos informação segura, que viabilize a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que também respondeu ao processo em liberdade.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA